



We Make
it better

E-BOOK

COMO FUNCIONA O

REGIME DE COTAS PARA MÓDULOS FOTOVOLTAICOS?



INTRODUÇÃO

A Portaria SECEX nº 292 de 29 de dezembro de 2023 estabelece os critérios para cotas de Importação de Módulos Fotovoltaicos com isenção do Imposto de Importação.

Os equipamentos mencionados tiveram cerca de 285 Ex-tarifários revogados (*[clique aqui e leia mais sobre](#)*), medida que vale a partir do dia 16 de fevereiro de 2024.

Com a publicação da portaria, as Licenças de Importação de painéis poderão ser pleiteadas sob o regime de cotas.

LER A PORTARIA NA ÍNTEGRA



ENTENDENDO AS COTAS DE IMPORTAÇÃO

A cota será dividida em duas parcelas:

I: 30% distribuída para empresas que historicamente importam os módulos em grandes volumes;

II: 70% distribuída por ordem de registro de pedidos de LI no SISCOMEX.

Segundo a **Resolução GECEX nº 541/2023**, os valores de cota por período são os seguintes:

- 01/01/2024 a 30/06/2024 – US\$ 1.130.560.000 (FOB);
- 01/07/2024 a 30/06/2025 – US\$ 1.014.790.000 (FOB);
- 01/07/2025 a 30/06/2026 – US\$ 717.410.000 (FOB); e
- 01/07/2026 a 30/06/2027 - US\$ 403.200.000 (FOB).

Na resolução ainda ocorreu o **aumento do II para a NCM 8541.43.00 de Módulos Fotovoltaicos de 6% para 9,6%.**



ENTENDENDO AS COTAS DE IMPORTAÇÃO

Inicialmente, será concedida a cada empresa a **quantidade máxima do valor da cota**, permitindo que cada importador obtenha **mais de uma licença de importação por CNPJ**. Essa situação limita-se à soma das quantidades informadas sendo inferior ou igual ao limite estabelecido.

Os pedidos de deferimento das LIs para o regime de cotas de 30% devem ser feitos até dia 30 de abril de 2024. Caso os pedidos de LI não atinjam o limite previsto, a cota desses importadores será redistribuída a partir de 2 de maio de 2024 para a parcela correspondente a 70% da cota global.

Já para os demais importadores, que usarão a cota dos 70%, existe um limite máximo de valor importado por empresa de US\$17.500.000 (FOB).



E QUAIS SÃO OS IMPACTOS ESPERADOS?

Isso significa que Licenças de Importação podem ser solicitadas até que o montante previsto na cota seja atingido, de US\$ 1.130.560.000 (FOB).

Neste cenário, a LI passa a ter anuência de 02 órgãos:

- INMETRO, que já era aplicável aos módulos; e agora haverá a anuência também do;
- DECEX, que analisa a solicitação de utilização da cota para redução de I.I. a 0%.

O deferimento da LI poderá ser condicionado à apresentação do Conhecimento de Embarque e à respectiva Invoice do processo.



**ISSO SIGNIFICA
QUE DEVO
EMITIR VÁRIAS
LICENÇAS DE
IMPORTAÇÃO
PARA GARANTIR
A MINHA COTA?**

NÃO.



Isso significa que Licenças de Importação podem ser solicitadas até que esse montante seja atingido.

Nesta modalidade, a LI passa a ter anuência de 02 órgãos:

- INMETRO, que checa a regularidade do produto; e agora inclui-se;
- DECEX, que analisa a solicitação de utilização da cota para redução de I.I. a 0%.

O deferimento da LI poderá ser condicionado à apresentação do Conhecimento de Embarque e respectiva Invoice do processo.





Caso haja saldo de cotas e o importador já tenha consumido sua cota em USD, este poderá solicitar novas Licenças de Importação. Estas estarão diretamente vinculadas a uma LI de DI já desembaraçada, limitando a quantidade em USD desta LI.

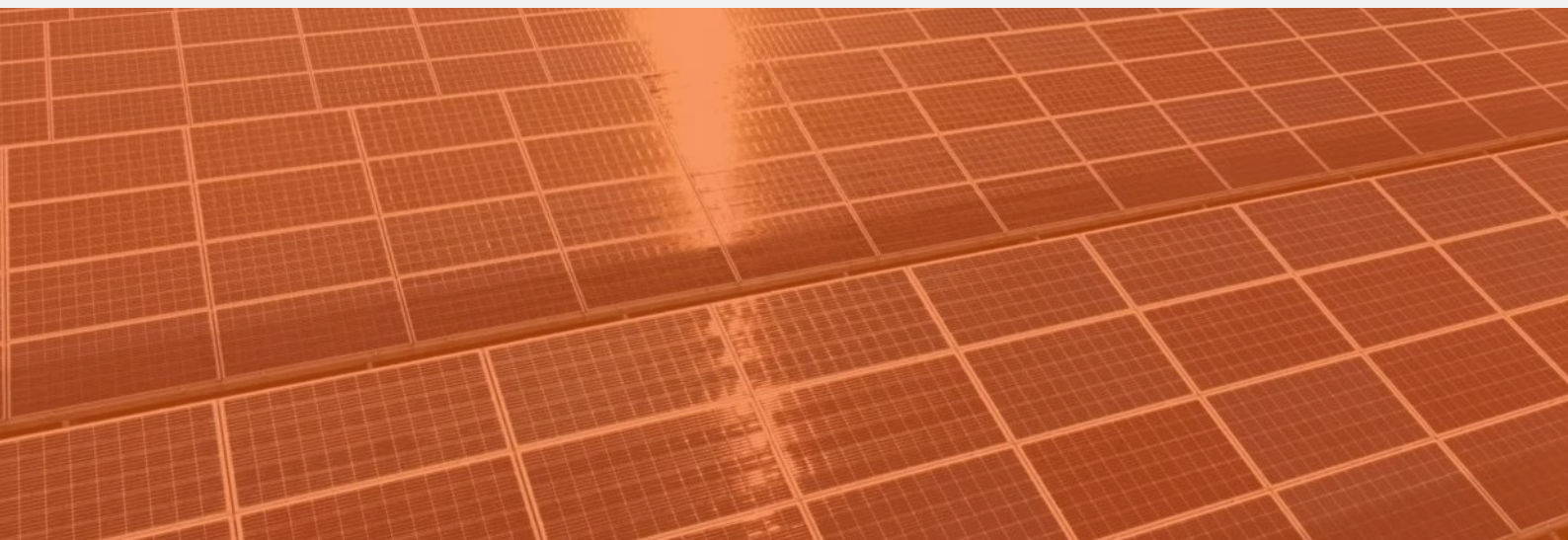
Como dito anteriormente, a concessão efetiva da cota estará sujeita à empresa apresentar a documentação requerida no módulo de anexação eletrônico de documentos do Siscomex, com a devida vinculação do dossiê à licença de importação em até 30 dias, contados a partir da demanda formulada no Siscomex, observando o prazo de validade da cota.

PORTANTO...

Apesar de ser uma análise de Licenciamento pelo DECEX, **não haverá restrição de embarques aos importadores**, o que facilita a operação (por exemplo, caso haja atraso na atracação de navio, poderemos avaliar a emissão de nova LI).

Como se trata de um procedimento novo e por ter havido outros produtos da TEC com a mesma condição, neste momento não temos como mensurar o tempo de deferimento desta LI.

Pela nossa experiência, **acreditamos que o deferimento não ultrapasse 05 dias úteis**, conforme hoje é aplicado ao INMETRO.



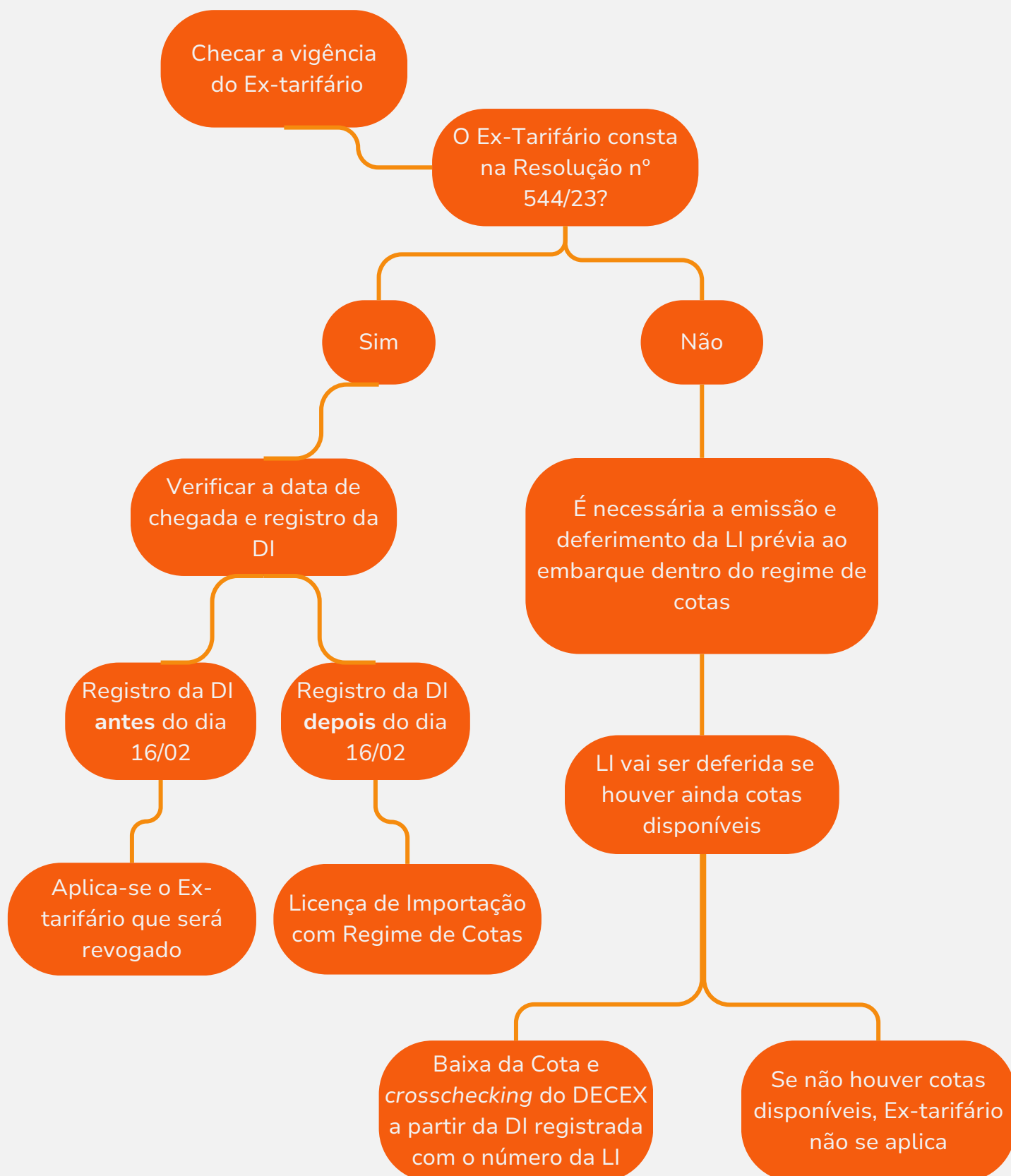
TEM MAIS ALGUMA DÚVIDA SOBRE O REGIME DE COTAS PARA IMPORTAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS?

Confira o vídeo exclusivo em que a **Tatyana Rocha**, especialista em Despacho da WM, fala sobre o regime.

VER VÍDEO

Recapitulando...

FLUXO DE APLICAÇÃO DO REGIME DE COTAS





TEM ALGUM PROJETO EM MENTE?

Fale com um especialista

ENTRAR EM CONTATO



ACOMPANHE A
WM NAS REDES
SOCIAIS!

